

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1026/2535

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไทยพัฒนา
จำกัด

นายตีบ กันทาทอง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 323

โจทก์แถลงขอรับเงินค่าฤชาธรรมเนียมที่ศาลสั่งคืน ศาลมีคำสั่งอนุญาต แต่โจทก์ไม่มารับ แสดงว่าเงินค่าฤชาธรรมเนียมที่ศาลสั่งอนุญาตให้คืนแก่โจทก์ยังค้างจ่ายอยู่ในศาล โจทก์มาแถลงขอรับเงินดังกล่าวอีกเมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับแต่วันที่ศาลสั่งอนุญาตให้โจทก์รับไป เงินดังกล่าวจึงตกเป็นของแผ่นดินไปแล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 323

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินตามตัวสัญญาใช้เงินวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๒๔ โจทก์กับจำเลยทั้งสองตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความ และศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอมโดยสั่งคืนค่าฤชาธรรมเนียมแก่โจทก์ ๑๕,๐๐๐ บาท

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๒๔ โจทก์ยื่นคำแถลงขอรับเงินค่าฤชาธรรมเนียมที่ศาลสั่งคืนศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาต โจทก์ยังมิได้รับเงินดังกล่าวคืนไป ต่อมาวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๓๓ โจทก์ยื่นคำแถลงขอรับเงินดังกล่าวคืนอีก ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ศาล

มีคำสั่งอนุญาตไปแล้วเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๔ แต่โจทก์มิได้รับเงินคืนไป จึงเป็นเงินค้าง
จ่ายที่โจทก์มิได้เรียกเอาภายใน ๕ ปี ตกเป็นของแผ่นดินตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา ๓๒๓ แล้ว จึงไม่อนุญาต

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว เห็นว่า เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาตาม
ยอมให้คืนค่าฤชาธรรมเนียมแก่โจทก์ ๑๕,๐๐๐ บาท ครั้นวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๒๔
โจทก์แถลงขอรับเงินดังกล่าว ศาลชั้นต้นสั่งอนุญาตแล้ว แต่โจทก์ไม่มารับ แสดงว่า
เงินค่าฤชาธรรมเนียมที่ศาลชั้นต้นสั่งอนุญาตให้คืนแก่โจทก์ยังค้างจ่ายอยู่ในศาล เมื่อ
โจทก์เพิ่งมาแถลงขอรับเงินดังกล่าวในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๓๓ ซึ่งพ้นกำหนด ๕ ปี
นับแต่วันที่ศาลชั้นต้นสั่งอนุญาตให้โจทก์รับไปเงินดังกล่าวจึงตกเป็นของแผ่นดินตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๓๒๓

พิพากษายืน.

(สมมาตร พรหมานุกูล-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

ศาลจังหวัดเชียงราย - อ่านไม่ออก

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ - นายมงคล คุณต์กาญจนากุล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ